МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 10 дугаар сарын 12 № 05/54 Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ Л.АЛТАНГЭРЭЛ ТАНАА

"Ап медиа" ХХК-ийн сэтгүүлч Б.Бадамцэцэг Комисст хандаж "... Миний бие сэтгүүлчийн хувиар 2023 оны 05 дугаар сарын 03, 22-ны өдрүүдэд ажлын шаардлагаар төрийн ордонд нэвтрэх гэхэд спорт гуталтай, нэвтрэх эрхийн үнэмлэх хүчингүй гэх шалтгаанаар оруулаагүй. Гэвч бусад сэтгүүлч, Улсын Их Хурал (УИХ)-ын гишүүн спорт гутал (кет)-тай ордонд нэвтэрсэн байгаа нь бусдыг гадаад үзэмж, хувцсаар ялгаварлан гадуурхаж, сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан" гэх гомдол ирүүлсний дагуу шалгах ажиллагаа явуулж талуудаас тайлбар, баримт гаргуулан судлахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "Ап медиа" ХХК-ийн сэтгүүлч Б.Бадамцэцэгийн гомдлын мөрөөр Комисс 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн ТГ-05/1071 дугаар албан бичгийг танай газарт хүргүүлж тус газраас 2023 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 808 дугаар хариу албан бичгийг ирүүлсэн. Уг албан бичигт "Б.Бадамцэцэг нь 2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр Төрийн ордонд нэвтрэхээр ирэхдээ Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.7 дахь хэсэг, "Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журам"-ын 3.18-д заасныг зөрчсөн хувцаслалттай буюу цээжин хэсгийн дотуур хувцас гэрэлтсэн нимгэн хувцастай, спорт загварын гуталтай байсан тул түүнийг хамгаалалтын ажилтан хувцсаа сольж ордонд нэвтрэх шаардлага хангасан хувцаслалттай ирж нэвтрэх шаардлага тавьсан боловч биелүүлээгүй. Иймээс Төрийн ордны хамгаалалтын асуудал хариуцсан нэгжээс "Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журам"-ын 10.2-т заасны дагуу сэтгүүлч Б.Бадамцэцэгийн УИХ-ын үйл ажиллагааг сурвалжлах, мэдээлэх эрхийн үнэмлэхийг хураан авах талаар УИХ-ын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн даргаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр сэтгүүлч Б.Бадамцэцэгийг төрийн ордонд нэвтрэхээр ирэхэд сурвалжлах эрхийн үнэмлэхийг хураалгах шаардлагыг тавихад хамгаалалтын ажилтны хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй гарч явсан" гэх тайлбарыг дурджээ.

Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.7 дахь хэсэгт "Төрийн ордонд ажилладаг албан хаагч нь ажлын байрандаа албаны хувцастай байна", мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "Төрийн ордны халдашгүй дархан байдлыг энэ хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хамгаалалт, үйлчилгээний тусгай журмын дагуу хангана" гэж заасанд нийцүүлэн Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга

15007020

нарын хамтарсан 2008 оны 140, 3/720, 38, 466 дугаар тушаалаар "Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журам"-ыг баталсан байх бөгөөд уг журмын 3.18-д "хамгаалалт, үйлчилгээний болон цэрэг, цагдаагийн ажилтнууд дүрэмт хувцастай бусад хүмүүс албаны болон үндэсний хувцастай төрийн ордонд нэвтэрнэ. Биеийн тамирын, чөлөөт амралтын, ажлын болон этгээд загварын, нуруу, хэнхдэг ил гарсан, гэрэлтдэг, нимгэн хувцас, өвдөгнөөс дээш богино банзал, бохирдсон хувцастай иргэд, ажилтнуудыг нэвтрүүлэхгүй" гэж заасан байна. "Төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, заагийг шинэчлэн тогтоож, зарим орчныг олон нийтэд нээлттэй болгох тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолын 4 дэх хэсэгт "УИХ-ын үйл ажиллагааг иргэдэд тайлбарлан таниулах, ил тод, нээлттэй болгох зорилгын хүрээнд УИХ-ын гишүүнтэй уулзах, УИХ-ын үйл ажиллагаатай танилцах иргэдийг Төрийн ордонд нэвтрэхэд энгийн хувцаслалтай байхыг зөвшөөрсүгэй" гэж төрийн ордонд албан тушаалтан, иргэнийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгасан байна.

Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулийн холбогдох зүйлд заасан зохицуулалт нь төрийн ордны аюулгүй байдал, хамгаалалт, үйлчилгээг зохицуулсан байх бөгөөд "Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журам"-ын 3.18-д заасан төрийн ордонд нэвтрэх иргэдийн хувцаслалтын талаар нарийвчлан журамласан нь хуулийн зорилгод шууд нийцэхгүй, түүнчлэн УИХ-ын 2022 оны 37 дугаар тогтоолоор УИХ-ын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгох зорилгын хүрээнд төрийн ордонд нэвтрэх иргэдэд энгийн хувцаслалтыг зөвшөөрсөн тогтоолын заалт, дээрх журмын заалт хоорондоо зөрчилтэй байна.

Гомдлын мөрөөр цугларсан бариимттай танилцахад "Дэнс.мн Сэтгүүлч Т.Шинэбаяр" гэх цахим хаягаас "4 хүн ордонд пүүзтэй ороод голын зурган дээрх сэтгүүлч нь л хөөгдөж" гэсэн мэдээллийг 2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр твиттер цахим платформд нийтэлж, мөн өдөр төрийн ордонд спорт загварын гутал (пүүз, кет)-тай нэвтэрсэн нэр бүхий УИХ-ын гишүүн, ажилтны зураг, мэдээллийг хавсаргасан байна. УИХ-ын үйл ажиллагааг сурвалжлах, мэдээлэх эрх бүхий сэтгүүлчийн хувьд төрийн ордонд ажилладаг албан хаагч хэмээн үзэж Төрийн тусгай хамгаалалтын газраас Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.7 дахь хэсэг, "Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журам"-ын 3.18-д заасан журмын дагуу Төрийн тусгай хамгаалалтын газраас зохих шаардлага тавихдаа тухайн өдөр төрийн ордонд ажилладаг бусад албан хаагч болон төрийн ордонд нэвтэрсэн иргэдэд холбогдох хууль, журамд заасан хувцаслалтын талаар шаардлагыг тавьж, зохицуулалтыг ялгаваргүйгээр хэрэгжүүлж ажилласан эсэх нь тодорхойгүй байна.

2. Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт "Захиргааны хэм хэмжээний акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг ойлгоно", мөн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.3.1 дэх заалтад "захиргааны хэм хэмжээний акт нь энэ хуулийн 60, 61, 62 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаж байгаа бол актын албан ёсны эх хувь дээр улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн тухай тусгай тэмдэглэл хийж баталгаажуулан, захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн санд бүртгэх"-ээр тус тус заасан. Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1, 67.2 дахь хэсэгт "захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс хойш 10 өдрийн дотор "Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл"-д нийтлүүлэх бөгөөд ийнхүү нийтлүүлснээр хүчин төгөлдөр болно", 67.3 дахь хэсэгт

“дээрх хуулийн шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд тухайн захиргааны хэм хэмжээний акт эрх зүйн үйлчлэл үзүүлэхгүй бөгөөд биелүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдэд үүрэг, хариуцлага хүлээлгэхгүй”, 67.4 дэх хэсэгт “Хүчин төгөлдөр бус захиргааны хэм хэмжээний актыг дагаж мөрдүүлснээс үүсэх үр дагаврыг захиргааны хэм хэмжээний акт гаргасан хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага хариуцна” хэмээн тус тус заажээ.

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан 2008 оны 140, 3/720, 38, 466 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журам” нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа гэж тайлбарлаж байх боловч Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3-2/53 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн мэдээллээр захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Төрийн тусгай хамгаалалтын газраас төрийн албан хаагч, иргэд төрийн ордонд нэвтрэх харилцааг зохицуулсан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, журмыг нэг мөр ойлгож, хэрэгжүүлэх, нийтэд ойлгомжтой, нээлттэй мэдээлэх;
2. Төрийн ордны хамгаалалт, үйлчилгээний журмыг Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хууль, холбогдох бусад хуульд заасан төрийн ордны аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах зорилгодоо нийцүүлэн Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу боловсруулж, батлуулах асуудлыг эрх бүхий байгууллагад уламжлах, захиргааны хэм хэмжээний улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн журмыг дагаж мөрдөх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД